

מסורת הש"ס

^(א) [עירובין סה: וט"ז], ^(ב) עדות פ"ח מ"ב, (ג) ע"ז ע"ה, ^(ד) [נעוין אמת כרקוס בקו"ק], (ה) ע"ז ע: שבת מא. מדה יג,, ^(ו) טהרות פ"ה מ"ה פסחים י, (ז) [עירובין מו:], ^(ח) [למיתא סופא כרשא כל"ל מהרש"א], (ט) [נו"ע תוס' פסחים י. ד"ה הלך],

גליון הש"ס

^{רש"י} ד"ה בלשת וכו' שחפשיין. ^{כי} כפסוק ויחפש בראשית מ"ד העגרוס ונבל:

הגהות הב"ה

^(א) גמ' כגון הגי נמי דגנבי: ^(ב) שם דלא (ערק) מו"מ. וי"צ ס"ה עקב וכן משמע מפרש"י:

מוסף רש"י

כל כהנות שומצאו בתוכה פסולות. לנעליהן. דאשת כהן אסורה אף באונס, אבל אשת ישראל לא (ע"ז ע"ז). בלשת. חילות גימ' הכא לעיר. על שם שמחפשים ונולשים את העיר קרי לה בולש (שבת ט"ז). על שם שמחפשים וחותרים קרי לה בולש כדמתיגמין ויחפש ונבל (ע"ז ע). שמחפש חיל שמחפשן ויחזין (דחה י"ג). בשעת שלום. כגון שהוא של אותה מלכות (שבת ט"ז). לנסך אין פנאי. דיצר הניסוך לא תקיף להו וטורדין במלחמה (ע"ז ע"ז). אחד טמא. קבר מוטל בו לרחוץ וממלא את כולו ואין עובד בו שלם קצרות מפסיק כל רחצו ואין ידוע אחרו הטמא אבל כך מוחזקים בלחד מהן: ועשה טהור. נגע טהרות: (שם). ובא חבירו והלך בשני. יודשין הן כשכיל שהלך זה לא הלך זה, דהשתא ודאי אחד מהן טמא (שם), אם נשאל זה בפני עצמו. אם נשאלו כל אחד נחטם ספקו בפני עצמו, טהור, ואם בזה כגמ' אמת, האילו ובהולא אמת יש לנו למר טמאין או טהורין, אי אפשר לומר להן טהורים אמת, שהרי האחד ודאי טמא (שם).

האשה שנתארמלה

הורהנ. דמדעת וכיון דהגיע זמן ולא נפדית הרי היא של עובדי כוכבים דדיניהם משום הכי צעינן עדים מעידין אותה שלא נסתרה:

נחבשה. דאיהי נחלטת להם לא צעינן עדים הואיל ועל ידי ממון הוא: **ואיכא דרמי לה מרמא**. לא מתני לה להא דרצ שמואל צר רצ יחזק אפירושא דמתניתין בלשון לא שנו אלא רמי מירמא מתניתין וצרימא אהדדי ועלה שני רצ שמואל חילוק צין יד ישראל תקיפה ליד העובדי כוכבים תקיפה: **הני נשי דגנבי**. שצעליהן ניתלין ודרך המלכות להפקיר ביתם ונשיהן: **כן דונאי**. רוצח היה ואלעזר שמו כדאמרין צפ' עגלה ערופה (סוטה מו.). אבל נשי דגנבי הגונבים ממון לא מפקרי: **בתנאי' כרכוס**. מזור מתרגמינן כרכומא (דברים ס): **פסולות**. אסורות לצעליהן דאשת כהן אסורה באונס: **גב' בלש**. חיל. על שם שחפשים כל המטמונים: **לנעול יש פנאי**. דתקיף להו יצריהו: **רבי יחזק בן אלעזר אמר**. אף צצעילה פעמים שהן מותרות: **כרכוס** של **אופה מלכות**. אינו רוצה להשחית את בני העיר וכסוכוש עיר הסמוך לממשלתו שומרה והיא לו למס עובד: **משמרו**. מקום מעמד השומרים שהעמיד המלך שלא יחבל אדם באנשי העיר: **דמהדר למסא כו'**. שמו קציבות העיר שלשלת בכול שימיעיו קול צהכשל איש רך עליהם וכלגים ואוחים זויעקין: **וגווא**. מקלות וקיסמין להכשל בהן: **ולא קשיא ליה מדי**. לא חייש למיעקר איניש יחידאה ולנעול הואיל ואין הדבר הפקר: **ומאי שגא משני שצילין**. דכיון דצא לשאלו עליו ועל חבירו אמר רבי יוסי טמאין הכא נמי לכולהו שריין כי הדדי: **אחד טמא**. יש בו קצרות מפסיק כל רחצו ואין ידוע אחרו הטמא אבל כך מוחזקים בלחד מהן: **ועשה טהור**. נגע טהרות: **טהורים**. דכל חד כי אחי לקמן תלינן ליה למימר צטהור הלך דהוה ליה ספק טומאה צר"ה וספיקו טהור: **טמאין**. דהיכי נימא להו טהורים אמת חד מינייהו ודאי בטמא אזל: **צנת אמת**. בזה לשאלו צנת אמת: **הכא נמי כו'**. ור' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי: ^{מה}

אמר רבי לוי וכגון דמהדר לה למתא שושילתא וכלבא וגוואא ואוואא אמר רבי אבא בר זבדא פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן חד אמר כאן בכרכום של אותה מלכות כאן בכרכום של מלכות ולא קשיא ליה ולא מידי וחד קשיא ליה כל הני ומשני כגון דמהדר ליה למתא שושילתא וכלבא וגוואא ואוואא אמר רב אידי בר אבין אמר ר' יצחק בר אשיאין האם יש שם מחבואה אחת מצלת על הכהנות כולן בעי רבי ירמיה אינה מחזקת אלא אחת מהו מי אמרינן ככל חדא וחדא היינו הא או דלמא לא אמרינן ומאי שגא משני ^ישבילין אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות רבי יהודה אומר אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורות שניהם כאחת טמאות ר' יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין ואמר רבא ואיתימא ר' יוחנן בבת אחת דברי הכל טמאין בזה אחר זה דברי הכל טהורים לא נחלקו אלא בבא לישאל עליו ועל חבירו מר מדמי ליה לבבת אחת ומר ימדמי ליה לבזה אחר זה והכא נמי כיון דשרי להו לכולהו כבת אחת דמי הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאיטמי בעי רב אשי אמרה לא נחבאתי

פרק שני כתובות

כו.

כאן בכרכום של אותה מלכות. פי' שיושבין בטח לפי שאין אחריהן מחנה ויש פנאי לנסך ולנעול אבל בלשם של מלכות אחרת שאימת מלכות צבאו בגבולה עליהם אין להן פנאי וכן פי' ר"ח ור"ת וכן מוכח צירושלמי ופריך כרכום של אותה מלכות אי אפשר לנא ערקא חדא מינייהו והוה לן למשרינהו לכולהו ולמיתלי לקולא דבצויה הקילו כדאמרין בצמוך אס יש מחבואה אחת מאלת על כל הכהנות כולן אע"ג דמספקא לן בצויה מחזקת אלא אחת הכא פשיטא לן דשרו דהתם לא ודאי נחבאת אבל הכא ודאי ערקא ולפי' הקונטרס קשה טוצא חדא דפריך נתלי לחומרלא וגבי מחבואה תלינן לקולא ועוד דמה מתוך דמהדר למתא כו' ואין אדם נכנס לשם והא קתני בלשם שנכנסה לעיר ועוד כיון דאהיא דע"ז פריך הוה ליה למימר אי אפשר לנא ערק חד מינייהו ונסך ועוד דהתם מפרש טעמא לפי שאין פנאי לנסך ולית ליה טעמא לפי שאין כרכוס של אותה מלכות רוצה להשחית את בני העיר [ועוד מאי שגא שעת מלחמה משעת שלום] ויש ליישב לפי שיטת הקונטרס דרבי יחזק בן אלעזר לא אחי לשניי מתני' אההיא דע"ז אלא אחי ליה שינויא דרצ מרי ומתניתין דהתם נמי ככרכוס של מלכות אחרת ולא צא אלא לפרושי מתניתין וכן משמע בפרק צתרא דע"ז (דף ע"ה). דפריך התם ממתניתין דהכא אמתניתין דבלשם ולא מייתי התם דרבי יחזק: **והלך באחד מהם ועשה טהרות**. להכי נקט ועשה טהרות דלענין האדם אנו מוזיקים שניהם לטבול ולהוות פן יצואו לידי טומאה ודאי אס יגעו שניהם צככר אחד לכך אומר להו זילו טבילו דהא נהרא קמייהו ועוד דמשום דצעי למתני ^אסיפא הזה וטבל טהור הלך צשני ועשה טהרות הרי אלו טהורות ואס קיימות הראשונים אלו ואלו תלויות ואס לא טהר צינתים הראשונות תלויות והשניות יסרפו):

ואם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורות. לא שיאכלם אדם אחד דאס כן יאכל

ודאי טומאה דהכי אמרינן בשבועות צפ"צ (דף יט.) הלך צראשון ולא נכנס צשני ונכנס חייב דטמא הוא

ממה נפשך: **בבא דיישאא ערין ועץ חברו**. אין לפרש צגא לישאל צנת אמת דהתם מודו כולי עלמא דטמאות מכל שכן צבאו לישאל שניהם צנת אמת אלא מיירי ששאל על עצמו וטהוריו ואח"כ צא לישאל על חבירו דמר מדמי ליה לנת אמת כיון ששאל על שניהם צמעמד אחד ומר מדמי ליה לזה אחר זה כיון שטיהוריו קודם

והכל נמי כיון דשרו לכולהו צנת אמת דמי אף על פי שאין צא לפנינו אלא על אמת מ"מ הדבר ידוע לכל

שהרצה כהנות היו והו' כאליו צא לישאל על כולם צנת אמת והכל מודו כ"ע וצחטם דחק צקונטרס לפרש כר' יוסי:

לא נא נטמאתי מהו מי אמרינן מה

עין משפט ור מוצה

קב א ב מיי פ"ח מהל' אסורי ביאה הלכה ל טו"ע אה"ע סימן ז סעיף יא בהג"ה:

קב ג מיי פ"ח מהל' א"צ הלכה כו טור ש"ע שם סעיף י: קד ד מיי שם הל' יט טו"ע שם סעיף א: קה ה מיי פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה כד סגמ לאוין קמח טו"ע י"ד ס' קנט סעיף יב:

קו ז ח ט מיי פ"ח מהל' אסורי ביאה הלכה כו מח כט טו"ע אה"ע ס' ז סעיף י: קו י ב מיי פ"ט מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

תוספות ר"ד

ומפקרי לה. ה"ד ע"י נפשות א"ר כגון נשי דגנבי אמר חזקיה והוא שנגמר דינם להריגה פי' שבעליהן נתלו ודרך המלכות להפקיר טפם ועשיהם ור"י אמר אפ"י שלא נגמר דינן להריגה. והל' בחזקיה דהוא רביה דר' יוחנן: עיר שכבשה כרכום. פי' חיל הצרים עליה. מצור חרגומו כרכום כל כהנות שבתוכה פסולי' לבעליהן פי' דבחזקת שבעלו קיימו ואנוסה אסורה לכתן ואם יש להן עדים שלא לבעלו אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמרים ואין אדם נאמן ע"י עצמו לא האשה להעיד על עצמה ולא הבעל להעיד על אשתו ורמינהו בולשת שנכנסה לעיר. פי' חיל ונקרא כן ע"ש שמחפשים את כל המטמוניות תרגום ויחפש ויכל ביומן שלום חכיות פתוחות אסורות וסתומות מותרת בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך. אמר ר"מ לנסך אין פנאי לבעול יש פנאי דיצרא דעבירה תקיף מיין נסך ר"י כן אלעזר משמיה דחזקי' אמר כאן בכרכום של אותה מלכות אינן יראים ויש להם פנאי לבעול ולנסך. אבל של מלכות אחרת יראים [שמא] יבוא חיל מאיזה מלכות לעזור להן וממהרין לשלול ולהבריך ואין להן פנאי לא לבעול ולא לנסך. א"ר אידי ב"א ארי"ב ב"א אם יש שם מחבואה א' [מצלת] על כל הכהנות ומותרות כלן: בעי ר"י אם אינה מחזקת אלא א' מהן מהו. מי אמרינן כל חדא וחודא היינו האי א"ד לא אמרינן ולא